

1500591-73.2020.8.26.0619

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... dele com o ex-marido de "Caroline" em um roubo na cidade de Monte Aprazível.

Nas conversas LUCAS descreve como seria dividido o objeto do crime e descreve onde vai ser guardado o som. Anotou que GUILHERME fala sobre outros roubos e chama LUCAS para praticar roubos. Alegou que GUILHERME manda fotos dos veículos Saveiro e Astra, bem como de equipamentos para terceiro interessado na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

1ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, Taquaritinga-SP - cep 15900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500591-73.2020.8.26.0619 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500591-73.2020.8.26.0619

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2176258/2020 - DEL.POL.CÂNDIDO RODRIGUES, 8177697 - DEL.POL.CÂNDIDO RODRIGUES, 73/20/106 - DEL.POL.CÂNDIDO RODRIGUES, 2176258 - DEL.POL.CÂNDIDO RODRIGUES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Wilson dos Santos e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Vistos.

GUILHERME DEPIRO NETO e LUCAS WILSON DOS SANTOS, vulgo "Lucão", foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, incisos II, V e §2º A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 17 de julho de 2020, por volta das 01h56min, na Vicinal "Sonia Civolani Simonai", na cidade de Cândido Rodrigues, Comarca de Taquaritinga, os denunciados, agindo em concurso de agentes caracterizado pelo ajuste prévio e cooperação recíproca com terceiro ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo e com restrição de liberdade das vítimas José Tomaz Lima dos Santos e Silvana

Aparecida Ferreira, subtraíram para eles um veículo VW/Saveiro, cor verde, ano 1998, placa COC - 4257 - Cândido Rodrigues, avaliado em R\$ 12.125,00 (doze mil, cento e vinte e cinco reais) e um aparelho celular Samsung, modelo J4, avaliado em R\$600,00 (seiscentos reais).

A denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2022 (fls. 554/557), sendo decretada a prisão preventiva dos réus.

Indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado LUCAS (fls. 588/594 e 604/607).

Os réus foram citados (fls. 667 e 669) e apresentaram resposta à acusação (fls. 693/694 e 723/724), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 727/729).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, pelo sistema de videoconferência, de forma híbrida, foram ouvidas as vítimas, cinco testemunhas em comum e, ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados, nos termos da denúncia (fls. 813/828).

A Defesa de LUCAS WILSON DOS SANTOS requereu a absolvição do acusado, alegando insuficiência de provas (fls. 829/834).

Por fim, a Defesa de GUILHERME DEPIRO NETO requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e fixação da pena no patamar mínimo (fls. 839/842).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido da ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletins de ocorrência (fls. 03/05, 16/19, 187/188, 194/195 e 473/475), auto de prisão em flagrante IP n. 2176258 (fls. 07), auto de exibição e apreensão (fls. 20/22), fotografia (fls. 23/42), auto de reconhecimento pessoal (fls. 58), laudos periciais (fls. 95/97, 98/100, 175/177, 479/485, 486/497), auto de avaliação (fls. 102/103), relatório de investigação e degravação de dados (fls. 143/174), autos de entrega (fls. 211 e 476), relatório de extração (fls. 274/471) e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa.

Na fase inquisitiva, GUILHERME DEPIRO NETO declarou que negociou a compra do veículo GM/Astra, de cor prata, por R\$ 10.000,00 de pessoa de nome "André", do Distrito de Guariroba, o qual possui uma oficina de motos e reside perto da Igreja. Anotou que pagou R\$ 3.000,00 de entrada e assumiu mais sete parcelas mensais de R\$ 1.000,00 cada. Aduziu que junto do veículo, vieram seus documentos, que deveriam estar em seu interior, contudo não os checkou. Afirmou que como não tem garagem em sua casa, pediu para seu vizinho guardar o carro na garagem dele. Contou que em 19.07.2020, à noite, estava em sua casa, quando teve a residência invadida por policiais militares, que o algemaram e o prenderam. Relatou que foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado consigo. Afirmou que os policiais lhe questionaram sobre o veículo Astra, tendo respondido a eles que havia comprado o carro e guardado na garagem da casa do vizinho. Alegou que não sabia que o veículo era produto de furto. Negou ter praticado ou participado de qualquer crime de roubo ocorrido nesta cidade ou na região. Anotou que trabalha como funileiro em uma oficina localizada ao lado do estabelecimento denominado 'Marcelo Estamparia'. Em juízo, o réu confirmou seu envolvimento nos fatos. Alegou que estava devendo, então se propôs a praticar o roubo. Afirmou que estava acompanhado de dois comparsas. Negou que tivessem utilizado arma de fogo. Relatou que chegaram com o veículo Astra/GM, desceram, tiraram as vítimas de dentro da Saveiro e os colocaram no Astra/GM. Afirmou que levou a Saveiro embora, dirigindo-a. Anotou que soltaram as vítimas na pista, pois era caminho de terra. Confirmou o teor das conversas degravadas. Alegou que se falar que estava com LUCAS, corre risco de vida na prisão. Afirmou que está arrependido de ter praticado os fatos.

Na fase inquisitiva, o réu LUCAS WILSON DOS SANTOS negou a prática do crime. Alegou desconhecer qualquer informação sobre o delito. Informou que conhece Caroline Honorato de Paiva Silva, já que é amasiado com a irmã dela. Afirmou que conhece GUILHERME apenas de vista, pois este frequenta a lanchonete que é proprietário. Confirmou ter conversado com GUILHERME sobre a venda de um aparelho de som, porém, não houve nada de ilícito. Relatou que ofereceu o aparelho de som a GUILHERME, que

era frequentador da lanchonete. Disse que o aparelho de som era de pessoa de alcunha "Cesinha", marido de Caroline. Anotou que para ajudar a cunhada, tentou vender o aparelho de som e que GUILHERME se interessou pelo produto, tendo até buscado. Afirmou que até a presente data, nem ele nem sua cunhada receberam qualquer valor. Disse que chegou a oferecer um jogo de rodas a GUILHERME, porém desistiu do negócio por não ter recebido o pagamento do som. Reforçou que o veículo do qual foi extraído o aparelho de som e o jogo de rodas em questão eram de propriedade de "Cesinha", ex-marido de Caroline.

Em juízo, o réu voltou a negar seu envolvimento nos fatos. Disse que possui uma "Salgaderia" nos "predinhos" e que GUILHERME chegou no local com parceiros que não conhece. Afirmou que "Carol" pediu que a ajudasse a arrumar um comprador para o som de um veículo Gol/VW que seu parceiro, Júlio Cesar, havia deixado pra ela após o falecimento. Relatou que ofereceu o som a GUILHERME. Anotou que passou o endereço de "Carol" e eles negociaram. Informou que GUILHERME não pagou o valor do som e "Carol" o cobrou. Afirmou que passou o contato de GUILHERME à "Carol" para que ela o cobrasse, mas ele acabou não pagando. Que após, GUILHERME lhe enviou mensagem por WhatsApp perguntando se "Carol" não gostaria de vender o jogo de rodas do carro, mas ela se negou a vender. Anotou que "Carol" não estava conseguindo vender o carro, pois ele tinha dívidas e multas. Explicou que utilizava um telefone J7 para conversar com GUILHERME e que as conversas se deram no ano de 2020. Não se recorda o número. Esclareceu que o telefone era cadastrado em seu nome, junto à operadora Claro.

Todavia, a versão apresentada pelo réu LUCAS se apresenta isolada nos autos, não sendo hábil a contrariar o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

A vítima José Tomaz declarou que o crime ocorreu há muito tempo. Afirmou que estava muito escuro no local. Alegou que estava na zona rural, quando de repente bateram em seu carro. Disse que estava com sua esposa. Anotou que era um carro prata ou preto, não sabendo ao certo, pois estava escuro. Afirmou que eram três indivíduos e que estavam armados. Afirmou que ele e Silvana foram obrigados a entrar em um outro carro, sendo que foram liberados após três minutos, em um canavial. Afirmou que um terceiro levou seu carro, uma Saveiro/VW. Alegou que não se recorda da versão dada na Delegacia. Contou que o seu veículo possuía uma aparelhagem de som nova. Anotou que um dos indivíduos estava usando uma máscara, não sabendo tecer maiores detalhes, e o outro uma máscara facial branca. Afirmou que seu carro foi localizado após três meses, depenado, sendo que só tinha o motor, praticamente. Anotou que não tinha roda, pneu e nem som. Alegou que seu celular e seus documentos também foram roubados. Informou que o celular era um Samsung quarta geração. Anotou que este aparelho foi apreendido um mês após os fatos, na posse do acusado GUILHERME, conforme lhe foi informado na Delegacia de Polícia. Relatou que na Delegacia ficou sabendo também que GUILHERME foi preso com um veículo Astra/GM. Afirmou que reconheceu tal veículo como sendo aquele utilizado no roubo. Afirmou que o Astra/GM tinha uma mancha verde do mesmo lado que houve a batida no seu veículo. Informou que compareceu à Delegacia no dia em que GUILHERME foi preso, fez o reconhecimento e reconheceu o réu. Anotou que hoje não tem tanta certeza sobre o reconhecimento do acusado GUILHERME. Alegou que não sofreu nenhuma ameaça antes da audiência. Anotou que os réus estavam todos mascarados. Afirmou que uma máscara apreendida pela polícia foi utilizada por um dos assaltantes, não sabendo qual deles. Esclareceu que reconheceu a jaqueta apreendida como sendo utilizada por um dos réus. Não se recorda de ter visto o rosto do réu GUILHERME no dia dos fatos. Alegou que teve um prejuízo de R\$ 18.000,00 com o som, banco de couro, rodas e a desvalorização do veículo. Anotou que teve um prejuízo total de R\$ 24.000,00 e que não tinha seguro. Afirmou que a máscara de fls. 23 dos autos foi utilizada no assalto, sendo utilizada pelo indivíduo que estava no banco de trás do Astra/GM. Esclareceu que o indivíduo que conduzia o veículo estava trajando a jaqueta de fls. 25 dos autos e usava máscara "de médico". Afirmou que a jaqueta de fls. 30 não foi utilizada por nenhum indivíduo.

A vítima Silvana declarou que dois anos atrás o irmão de José Tomas recebeu ligações ameaçadoras, para que a vítima nada falasse sobre os fatos. Afirmou que

não sabe como conseguiram o contato telefônico de "Fabiano Lima dos Santos". Contou que estavam em um lugar ermo, quando um carro cortou a frente, fazendo com que parassem. Disse que eram três indivíduos. Afirmou que era um Astra/GM, cor cinza. Anotou que viu ao menos um indivíduo armado, pois manteve a cabeça baixa. Contou que foram obrigados a entrar no banco de trás do veículo Astra/GM, sendo que um dos indivíduos foi dirigindo e o outro foi conduzindo a Saveiro/VW de seu namorado. Afirmou que não conseguiu ver o rosto dos réus. Explicou que dois utilizavam máscara em razão da "Covid" e um utilizava uma máscara diferente. Afirmou que permaneceram no carro por volta de 30 minutos, sabendo que os levaram para um lugar distante. Anotou que os assaltantes estavam em alta velocidade. Afirmou que foram deixados no meio da cana e ficaram procurando a cidade mais próxima, que era Agulha. Alegou que não reconhece ao certo a máscara de fls. 23, sendo semelhante a utilizada pelos assaltantes. Anotou que acha que a jaqueta de fls. 30 dos autos foi utilizada por um dos assaltantes. Alegou que não era a mesma pessoa que usava a máscara e a jaqueta de fls. 30. Afirmou que estava escuro, não sabendo se a jaqueta era preta ou azul. Contou que as ligações ameaçadoras ocorreram logo após os fatos. A testemunha Rodrigo Renato Rodrigues, policial militar, declarou que sua equipe recebeu uma informação anônima dando conta de que o réu GUILHERME teria praticado um roubo em Cândido Rodrigues e estaria na posse de um veículo Astra/GM de cor prata. Afirmou que, inicialmente, pesquisaram as placas que foram informadas e notaram que os dados se referiam a um veículo Ford Escort da cidade de Bauru e não de um Astra/GM. Anotou que tinha conhecimento de que o réu GUILHERME era investigado pela prática de diversos roubos. Anotou que levantaram o endereço do réu diligenciaram na casa dele. Ao passar em frente à residência, notaram que a casa vizinha estava com o portão da garagem aberta e em seu interior estava um veículo Astra/GM, de cor prata, com as placas que foram informadas pelo denunciante. Disse que efetuaram a abordagem do morador dessa casa, onde o carro suspeito estava, sendo este identificado como José Carlos. Disse que, ao ser questionado, José Carlos informou que aquele carro que estava em sua garagem pertencia ao seu vizinho GUILHERME e que, por não ter garagem, havia pedido a sua emprestada. Diante das informações, foram até a casa de GUILHERME, que estava com a porta da sala aberta e ali mesmo o abordaram, juntamente com sua namorada. Afirmou que o réu GUILHERME foi revistado e nada de ilícito encontrado com ele. Em vistoria na casa dele, encontraram dois celulares, várias roupas, semelhantes a algumas que foram utilizadas em roubos ocorridos na cidade, e um capacete. Ao ser questionado sobre o veículo Astra/GM que estava na garagem do vizinho, GUILHERME negou que pertencesse a ele. Em separado, perguntaram para a namorada de GUILHERME, identificada como Amanda e ela confirmou que o Astra/GM pertencia a GUILHERME e que, inclusive, havia ido numa festa juntamente com seu namorado, utilizando aquele veículo. Vistoriaram o veículo Astra/GM e através da numeração do chassi, constataram que era produto de furto ocorrido na cidade de Jaboticabal/SP. Constatou que as placas que o carro ostentava não pertenciam a ele. Afirmou que, de acordo com José Carlos, ainda na garagem, havia uma sacola com objetos que, segundo ele, todas as vezes que GUILHERME saía, deixava no local. Recolheram a sacola e notaram que dentro havia uma blusa azul e uma máscara de personagem. Contou que a vítima compareceu à Delegacia e ao visualizar os objetos, informou que o telefone celular da marca Samsung, modelo J4, de cor preta, apreendido, pertencia a ela e tinha sido roubado, informando também os detalhes do aparelho, principalmente um pedaço da tela quebrada e ferrugem atrás da capa. Anotou que foi encontrada tinta verde, na mesma cor da Saveiro da vítima, na lateral do veículo Astra/GM. Alegou que o celular estava na posse de Amanda, namorada de GUILHERME. Anotou que a máscara de fls. 23 e a blusa azul de manga, de fls. 30, estavam numa sacola na casa do vizinho. Havia informações da participação de GUILHERME em roubos de postos de combustível na cidade.

A testemunha Clóvis Luis Boralli, policial militar, declarou que receberam denúncia anônima dando conta de que o réu GUILHERME estaria com um veículo Astra/GM e que ele teria participado de um roubo em uma propriedade rural no município de Cândido Rodrigues/SP. Afirmou que inicialmente, pesquisaram as placas que foram informadas e notaram que os dados se referiam a um veículo Escort e não a um GM/Astra. Aduziu

que como levantaram o endereço de GUILHERME, diligenciaram até o local e, ao passar em frente a casa do réu, observaram que a casa vizinha estava com o portão da garagem aberta e em seu interior havia um veículo GM/Astra, de cor prata, com as placas que foram informadas pelo denunciante. Disse que efetuaram a abordagem do morador dessa casa, onde o carro suspeito estava, que ao ser questionado, informou que aquele carro que estava em sua garagem pertencia ao seu vizinho, o réu GUILHERME, que por não ter garagem, havia pedido a sua emprestada. Diante da informação, foram até a casa de GUILHERME, que estava com a porta da sala aberta e ali mesmo o abordaram juntamente com sua namorada. Afirmou que o réu foi revistado e nada de ilícito foi encontrado com ele. Disse que vistoria na casa do réu GUILHERME, encontraram dois celulares, várias blusas semelhantes a algumas que foram usadas em roubos ocorridos na cidade, um boné vermelho e um capacete. Asseverou que, ao ser questionado sobre o veículo GM/Astra que estava na garagem do vizinho, negou que pertencesse a ele. Anotou que, segundo a vítima de Cândido Rodrigues, o celular subtraído possuía as mesmas características do encontrado com o réu. Disse que havia um raspado no veículo Astra/GM com a mesma cor do veículo que tinha sido roubado da vítima. Confirmou que os objetos de fls. 30 estavam na sacola que o vizinho de GUILHERME disse que ele sempre deixava no local. A equipe não teve notícias da participação de LUCAS nos fatos.

A testemunha André Gonçalves, policial militar, declarou que apenas participou do registro dos fatos. Disse que estava em serviço, quando recebeu a notícia de que a vítima estava em área rural, fazendo teste do som de seu veículo, momento em que se aproximou um veículo Astra/GM ocupado por três indivíduos armados, que anunciaram o roubo. As vítimas foram colocadas no interior do Astra/GM e liberadas próximo ao distrito de Agulha. Recorda-se de ter sido levado o veículo, um aparelho celular e o certificado de licenciamento do veículo. Afirmou que não sabe precisar a distância percorrida pelos réus até liberar as vítimas.

A testemunha Claudemir Aparecido Pereira da Silva, Delegado de Polícia, declarou que foi o responsável pela investigação dos fatos. Disse que as vítimas registraram ocorrência informando que estavam na condução de uma Saveiro e foram fechados por três indivíduos, armados, que estavam na condução de um Astra/GM. Que foi subtraído celular, o casal foi colocado no interior do Astra/GM e desapareceram com a Saveiro/VW. Afirmou que dias após os fatos, a polícia militar acabou localizando o veículo utilizado no roubo, na posse de GUILHERME, que o tinha deixado na casa de um vizinho. Anotou que a tal veículo era produto de furto corrido em Jaboticabal/SP. Disse que foram encontradas com GUILHERME o telefone celular da vítima, bem como vestimentas utilizadas na prática do roubo. Afirmou que a vítima reconheceu o veículo Astra/GM, a máscara e a jaqueta utilizada no roubo, bem como o acusado GUILHERME. Contou que o aparelho celular da vítima foi localizado na posse de GUILHERME e estava sendo utilizado por ele. Alegou que o réu GUILHERME foi reconhecido pessoalmente. Anotou que o réu GUILHERME era suspeito de praticar roubos em postos de combustível e envolvimento em outros crimes. Contou que GUILHERME foi preso cerca de três dias após o roubo. Afirmou que GUILHERME passou a utilizar o telefone celular da vítima, sendo que as conversas foram degradadas, descobrindo que GUILHERME estava negociando o som, rodas e equipamentos de som do veículo roubado. Anotou que a Saveiro/VW da vítima foi encontrada próximo a um canavial, totalmente depenada.

A testemunha Daniel Candido Citolin, policial civil, declarou que participou da investigação dos fatos. Alegou que se deslocou até o local dos fatos e posteriormente ao local em que as vítimas foram abandonadas, mas não localizou nenhum vestígio. Contou que dois dias depois recebeu um comunicado informando que a polícia militar havia localizado um veículo semelhante ao utilizado no roubo em Cândido Rodrigues, sendo ele o veículo Astra/GM. Disse que o veículo era dirigido por pessoa investigada pela prática de roubos em postos de combustíveis no município. Afirmou que também havia sido apreendido objetos, tais como um telefone celular, roupas e uma máscara. Disse que José foi até a Delegacia e reconheceu o celular J4 localizado com o réu, bem como GUILHERME como um dos assaltantes, que no momento da abordagem teria tomado a direção da Saveiro e ao sair, havia levantado a máscara. Na Delegacia a vítima também havia descrito as características dos demais

comparsas. Disse que verificaram que o celular da vítima havia sido utilizado por GUILHERME e por tal motivo, foi solicitada a degravação. Em poder das degravações, verificaram que GUILHERME havia negociado os objetos furtados, bem como os acessórios do veículo. Disse que através dos diálogos também foi possível identificar que ele fala que estão com um veículo clonado, utilizado para a prática de roubos e também que está com uma Saveiro com rodas de aro 17, e cheia de som, sendo as mesmas características da Saveiro subtraída da vítima. Anotou que, de acordo com a vítima, o som valeria metade do valor do veículo. Disse que, através das conversas, foi possível verificar que GUILHERME fazia contato com "Caroline", viúva de um comparsa de LUCAS, que era assaltante de Taquaritinga. Anotou que LUCAS também foi casado com a irmã de "Caroline", e que chegou a ser preso por envolvimento dele com o ex-marido de "Caroline" em um roubo na cidade de Monte Aprazível. Nas conversas LUCAS descreve como seria dividido o objeto do crime e descreve onde vai ser guardado o som. Anotou que GUILHERME fala sobre outros roubos e chama LUCAS para praticar roubos. Alegou que GUILHERME manda fotos dos veículos Saveiro e Astra, bem como de equipamentos para terceiro interessado na compra. Anotou que identificou no paralamas dianteiro do Astra/GM, uma marca verde, decorrente da colisão na Saveiro. Disse que um interlocutor de GUILHERME diz que ele não tem que ficar roubando carros pequenos, mas tem que partir pra carros maiores, como caminhonetes. Afirmou que GUILHERME foi reconhecido pessoalmente pela vítima. Anotou que, segundo a vítima, quando GUILHERME foi sair com o veículo levantou a máscara, sendo possível sua identificação. Afirmou que tem percebido medo de vítimas ao reconhecer os réus nesse tipo de crime. Disse que a vítima descreveu as características dos assaltantes e que são semelhantes às dos réus. Anotou que participou do reconhecimento fotográfico de LUCAS, mas ele não foi reconhecido pelas vítimas. Ouviu comentários de que as vítimas estavam sendo ameaçadas por razão do reconhecimento dos réus. Afirmou que as ameaças eram indiretas e feitas por colegas de LUCAS e de GUILHERME. Consignou que na degravação GUILHERME comentou com codinome '400' que um colega de Cândido soube que a vítima havia recuperado a Saveiro. Disse que um destes colegas reclamou com a vítima sobre o reconhecimento. Afirmou que a vítima lhe contou, mas não identificou quem lhe ameaçou. Explicou que o número de LUCAS foi identificado no momento em que localizou uma conversa de GUILHERME com a "Caroline", que era viúva de um comparsa do LUCAS. Disse que nessa conversa, "Caroline" falava "o LUCAS está saindo". Depois investigou que LUCAS era casado com a irmã dela. Anotou que a voz das conversas são idênticas as deles.

A prova é suficiente para comprovar a autoria delitiva e, portanto, apta para ensejar a condenação dos acusados.

As vítimas José Tomaz e Silvana noticiaram que, na data dos fatos, enquanto trafegavam com o veículo VW/Saveiro de placa COC-4257, três indivíduos, ocupando um veículo GM/Astra, de cor prata, fecharam o tráfego para sua passagem e anunciaram o assalto.

Com efeito, dois dias após o roubo, ou seja, em 19.07.2020, o acusado GUILHERME foi preso e autuado em flagrante pela suposta prática de outros delitos, sendo, na oportunidade, apreendido em sua posse o mesmo veículo GM/Astra, de cor prata, utilizado para a prática do delito contra as vítimas José Tomaz e Silvana. Além disso, dentre os bens apreendidos com o acusado GUILHERME, estava o celular Galaxy J4 de propriedade da vítima José Tomaz (fls. 211).

Nesse sentido, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de responsabilidade, invertendo o ônus da prova.

Nesse sentido:

"ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - vítimas que reconheceram os agentes em juízo, durante a instrução processual - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. [...] (TJSP; Apelação Criminal

1502045-91.2021.8.26.0542; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2022; Data de Registro: 12/04/2022). Destaquei.

"[...] Apelante reconhecido pela vítima e que foi surpreendido na posse de parte da res furtiva. Inversão do ônus da prova, cabendo ao apelante justificar, de modo plausível, a licitude de estar exercendo a posse do produto de crime, ônus do qual não se desincumbiu". (AREsp 1688667. Relator(a) Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Data da Publicação 05/08/2020).

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DA RES FURTIVA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INSIGNIFICÂNCIA - NÃO APLICAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos delitos patrimoniais, com o é o caso do furto, inverte-se o ônus da prova desfavoravelmente ao réu se este é encontrado na posse da res furtiva. O princípio da insignificância não encontra amparo legal para fins de configurar a atipicidade material do crime de furto qualificado, sob pena de se violar inaceitavelmente os princípios constitucionais da reserva legal e da independência dos Poderes. Preenchendo o acusado os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44, do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos" (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0071.05.022851-0/001, Relator: Des.(a) Adilson Lamounier, data do julgamento: 13/07/2010, data da publicação: 28/07/2010) - grifei.

Tal presunção não foi afastada pela Defesa. Ao revés, o próprio réu GUILHERME confessou em audiência, sob o crivo do contraditório, sua participação no roubo narrado na denúncia.

Outrossim, durante a sua prisão em flagrante restou apurado que o veículo Astra/GM havia sido produto de furto ocorrido em 24.06.2020, no município de Jaboticabal/SP e que ostentava placas que pertenciam a um outro veículo, da marca/modelo Ford EcoSport, tudo conforme noticiou o Boletim No.: 1867/2020 (fls. 16/19) e auto de exibição e apreensão (fls. 20/22).

Ainda, segundo o depoimento dos policiais militares Rodrigo e Clóvis e do Delegado de Polícia Claudemir, o acusado havia deixado o veículo guardado na garagem de um vizinho, para não levantar suspeitas.

Vale consignar que, ao ser questionado pelos policiais, GUILHERME negou ser o proprietário do veículo, entretanto, sua namorada, de nome Amanda, confirmou que o veículo era do acusado e que inclusive, tinham ido a uma festa utilizando o bem. Posteriormente, já em solo policial, o réu afirmou ser o proprietário do veículo, alegando que o adquiriu de pessoa de nome 'André', pela quantia de R\$ 10.000,00. Denota-se, portanto, a contrariedade nas versões do acusado perante os policiais e, posteriormente, em solo policial, tudo a demonstrar a intenção de esconder a origem ilícita do bem, bem como a sua utilização na prática de delitos.

Ademais, a própria vítima José Tomaz reconheceu em solo policial (fls. 57) o veículo GM/Astra, apreendido em poder do réu, como sendo aquele utilizado no roubo sofrido, apontando ainda que, em decorrência da colisão, o veículo GM/Astra ficou com uma mancha da cor verde, que era a cor do seu veículo. A marca de tinta verde referida pela vítima pode ser observada no relatório policial, a fls. 171.

Apesar de, em juízo, a vítima José Tomaz ter apresentado poucos detalhes do evento, em solo policial, ele reconheceu GUILHERME como sendo um dos autores do roubo (fls. 58), sendo a pessoa que os abordou, retirou-os do carro e os colocou no interior do GM/Astra. Explicou, àquela ocasião, que pode ver seu rosto, pois assim que assumiu o volante do seu veículo, o réu levantou a máscara que utilizava para a empreitada. Vale ressaltar que, em juízo, a vítima reconheceu a máscara de fls. 23 utilizada durante o evento, bem como a jaqueta utilizada pelo comparsa (fl. 25).

Oportuno ressaltar que a vítima José Tomaz recebeu ameaças posteriormente ao crime, para que se calasse sobre a verdade dos fatos, conforme foi informado pela vítima Silvana, fato, aliás, que ficou nítido a este magistrado durante a audiência de instrução, dada forma genérica com que a vítima respondia as questões formuladas pelo Ministério Público e juízo, inclusive, omitindo dados narrados por ocasião de

sua oitiva na fase policial.

Quanto a vítima Silvana, apesar de não ter reconhecido nenhum dos agentes do roubo, após a apreensão dos bens indicados no auto de exibição e apreensão de fls. 20/22, reconheceu a blusa azul e a máscara utilizados pelo agente que dirigiu a Saveiro/VW do seu namorado durante o crime (fls. 23, 30 e 59).

E não bastasse, após autorização judicial, foram extraídos os dados do telefone celular que havia sido roubado da vítima e que estava sendo utilizado pelo réu GUILHERME, conforme relatório de fls. 143/174. A extração de tais dados traz elementos ainda mais contundentes acerca da autoria do roubo e ainda acabou ensejando na identificação do segundo autor do delito, o réu LUCAS WILSON DOS SANTOS.

De acordo com o relatório de investigação e degravação de dados de fls. 143/174, é possível verificar, em várias passagens, o acusado GUILHERME negociando objetos roubados, inclusive o do veículo VW/Saveiro e seus equipamentos.

Nesse contexto, segue excerto do diálogo degravado, datado de 17.07.2020, ou seja, mesmo dia do roubo tratado nos autos, entre GUILHERME e pessoa de alcunha "Sangue bom":

"Guilherme via áudio: Tamo junto meu parceiro. O bagulho tá sério. Nós está com duas naves. Uma Saveiro lotada de som, entendeu mano. Vê o que interessa para você. Me dá um retorno e cola aqui em casa aqui. PTT-20200717-WA0003.opus17/07/2020 11:35:24(UTC-3)

Sangue bom- áudio: Olha aqui. Está com uma Saveiro lotada de som e qual que é o outro carro mano. Passa certinho como é a caminhada que eu vou tomar um banho e vou partir pra aí, mano. PTT-20200717-WA0006.opus" (sic - fls. 144).

Guilherme- áudio: E tem um Astra top também. Astra 2012, banco de couro completo, entendeu. PTT-20200717-WA0008.opus17/07/2020 11:37:03(UTC-3)". (sic - fls. 144 - destaquei).

[...]

Nesse mesmo diálogo, o réu se refere ao GM/Astra dizendo que está com uma "nave clonada":

"Guilherme-áudio: Está guardado já. Está tranquilo. O parceiro foi lá e já tirou as rodas, as rodas aro 17. Quatro pneus zero que eu vi ontem. As rodas multi furo, palitada. Bagulho top cuzão, entendeu?! Quatro auto falante de mil pelo que eu vi ali. Um modulo e duas taramps. Acho que duas caixas de cornetas, entendeu marvado. Porra cuzão, gruda essa fita para você ajudar nós. Nós tá sem uma moeda. Se você falar que é isso mesmo ou você vem aqui ou dou um pulo até Matão. Estou com uma nave clonada (carro GM/Astra) e vou aí. Eu tenho carta tudo certinho, entendeu.PTT-20200717-WA0019.opus 17/07/2020 11:43:02(UTC-3)

Sangue bom- áudio: Olha aqui, mas vocês já arrancaram as coisas da Saveiro. Que ano que era a Saveiro? Já ia pegar ela logo inteira entendeu mano. Pegar logo a Saveiro inteira e o Astra inteiro, mas você já arrancou a roda já. PTT-20200717-WA0021.opus 17/07/2020 11:45:02(UTC-3)

Sangue bom- áudio: Que ano que é o Astra e a Saveiro? Não tem nenhuma foto aí não, das coisas? Manda uma foto aqui para mim. PTT-20200717-WA0022.opus 17/07/2020 11:45:15(UTC-3)" (sic -fl. 144).

No excerto seguinte, o réu afirma que o veículo Astra/GM não poderia ser negociado, pois seria utilizado para "trabalhar", "para a firma não parar":

"Guilherme - voz : O Astra é seguinte, está com as placas trocada. Nós compramos esse Astra só para trabalhar. Pagamos três conto dele. É o seguinte, o parceiro falou que é melhor deixar ele pra nós trabalhar entendeu. Para firma não parar, entendeu. Porra, vem buscar esse som que o som é pesado. Tem modulo. Tem tudo. É tudo da Taramps. Tem quatro autofalantes seco. Vem buscar esse som agora bicho. Pelo menos já fica de boa. PTT-20200717- WA0111.opus 17/07/2020 13:04:43(UTC-3)" (fls. 146 - sic - destaquei).

O relatório de investigação também apresentou a fotografia do veículos GM/Astra, placa BPF-6156, encaminhado durante a conversa entre GUILHERME e "Sangue Bom" (fls. 150/152), sendo a mesma placa utilizada durante a apreensão, referente ao veículo Ford/EcoSport (fls. 22), bem como dos aparelhos de som negociados (fls. 152/154). Além disso, das conversas degravadas, foi possível comprovar a participação de

LUCAS WILSON DOS SANTOS nos fatos narrados. Nesta esteira, os diálogos denotam a divisão dos bens subtraídos, na mesma data do roubo noticiado nos autos. Na mesma conversa, o réu GUILHERME solicita a "Lucão" as fotos das rodas e do som do veículo subtraído. Além disso, os diálogos apontam a parceria em outros supostos delitos. Confira-se alguns trechos da conversa:

"Guilherme via áudio: E aí cachorro! Deixa eu falar pra você, sabe o comprador das caminhonetes (sangue bom) lá de Matão. Ele mandou mandar as fotos das rodas e do som, que ele vem buscar agora. Ele busca até a Saveiro ele busca tudo malvado. PTT-20200717-WA0053.opus PTT-20200717-WA0053.opus 17/07/2020 11:55:59(UTC-3)" (sic - fls. 155 - destaquei).

Anote-se que quanto a Saveiro da vítima, foram extraídas as rodas, o som, dentre outros itens para serem vendidos. Neste contexto, importante registrar que, ao ser localizado, a vítima constatou que seu veículo estava "depenado", tendo sido subtraídas diversas peças (fls. 474).

Prosseguindo:

"Guilherme via áudio: Manda o número do parceiro lá, meu bom. O que você fala. Vamos meter marcha? Ai o parceiro vem buscar tudo. Ai nós vai ter uma moeda no bolso. Paga nossas contas que tem que pagar entendeu. E vamos para luta de novo, entendeu mano. PTT- 20200717-WA0057.opus 17/07/2020 11:58:24(UTC-3)

Lucão: Envia foto do fone 16-993898067- IMG-20200717-WA0058.jpg 17/07/2020 11:58:47
Guilherme via áudio: Porque o mocó lá é o seguinte. Eu sei onde que é o mocó lá. É o mesmo onde a gente guardou aquela Falcon, aquela vez. PTT-20200717-WA0061.opus 17/07/2020 11:59:47(UTC-3) (moto similar a usada no roubo ao posto de combustível Tropical de Taquaritinga)" - (sic - fls. 154/155).

[...]

"Guilherme via áudio: - Cinco conto tem de mercadoria. Mas a caminhada é roubada então nós vai ter que pelo menos fazer metade do preço. No dinheirinho a vista está bom. Nós enfiando mil e duzentos cada um está bom. PTT-20200717-WA0073.opus 17/07/2020 12:03:29.

Guilherme via áudio: O certo mesmo sabe o que é? É nós vendermos tudo. O quanto que deu tudo as mercadorias? Cinco. Nós reparte nós três. Saca pelo menos dois mil da parte de nós três. É o seguinte dá no carro lá e depois é só os caras dá a parte dele lá. O que você acha, o que você fala nesta fita aí? 20200717-WA0075.opus - 17/07/2020 12:03:51(UTC-3)" (sic - fls. 155).

[...]

"Guilherme via áudio: Deixo falar para você, nós não vamos dar um trabalhada hoje, malvado.PTT-20200717-WA0169.opus 17/07/2020 15:36:08(UTC-3)". (sic - fls. 156)

Em continuidade, o réu GUILHERME refere à "Lucão" para irem à casa dele "nós três" para "trocar um papo", sendo o mesmo número de agentes do crime reportado na inicial:

"Guilherme via áudio: Lucão, estou desenrolando aqui entendeu. Falei que você ia encostar aqui em casa. Falei para ele vir aqui para nós trocar um papo nós três, entendeu malvado, porque o comprador lá já está como? PTT-20200717-WA0082.opus 17/07/2020 12:06:46" (sic - fls. 155).

Em outro momento do diálogo, reafirma serem três os agentes:

"Guilherme via áudio: Tá bom bichão. Isso mesmo. Entendeu tudo irmão. O bagulho é louco, estava aqui parando para pensar aqui, malvado. Eu e você demos cabeça sabia, malvado. Papo reto. É mano, porque nós estamos em três entendeu mano. Um B0 só nós dividiu em dois. E um B0 só o cara pegou para ele sozinho. Mas está tranquilo. Vamos que vamos. Nós não pode se apegar a essa fitinha aí não. Tomará aí, quem sabe nós faz uma boa. PTT- 20200718-WA0362.opus 18/07/2020 17:44:58(UTC-3)" (sic - fl. 161).

Assim, a versão apresentada pelo réu LUCAS não comporta acolhimento. Apesar da alegação de que estava negociando com GUILHERME um som de um veículo pertencente a "Carol", os diálogos denotam envolvimento direto com o delito narrado na denúncia. Veja-se que GUILHERME solicita fotografias de rodas e de som, a pretexto de enviar para "Sangue Bom". GUILHERME ainda menciona vender os equipamentos para que eles possam "ter uma moeda no bolso" e pagar as contas. Além disso, ambos combinam sobre a divisão dos produtos roubados.

Outrossim, ao ser ouvido em Juízo, GUILHERME não negou a participação de LUCAS e ainda disse que não poderia apontá-lo como comparsa do crime, pois tinha medo de represálias.

Nesta esteira, os diálogos dão conta do envolvimento de três agentes na prática do crime em questão, sendo GUILHERME, LUCAS e outro agente não identificado, referido no relatório como "400".

Portanto, diante da prova oral produzida, dos objetos apreendidos e dos diálogos travados e extraídos às fls. 143/174, restou satisfatoriamente comprovada nos autos a autoria do crime de roubo narrado na inicial, pelos acusados e mais um comparsa. Deste modo, confirmo a causa de aumento decorrente do concurso de agentes, prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CP. Há vasto relato nos autos que demonstra a participação de ao menos três indivíduos na cena do crime.

Com efeito, é indiscutível que quando mais de um agente se une para a prática do crime, tal circunstância aumenta a chance de sucesso da empreitada. No caso, como se viu, eram três criminosos, ainda que um não tenha sido identificado, resta evidenciada a comparsaria.

De igual modo deve ser confirmada a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inc. I, do CP. As vítimas foram claras e seguras ao afirmarem que os agentes portavam armas de fogo, o que basta para a configuração da majorante.

Saliente-se que a falta de apreensão da arma não impede o reconhecimento dessa causa de aumento, comprovada pela prova oral produzida, a fim de não favorecer a própria torpeza do réus, em consonância com a jurisprudência, já pacífica neste sentido:

"A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo" - HC311.080/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 23/05/2017. Da mesma forma, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça referendou mais uma vez esse entendimento: "Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte, originada a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n.º 961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e submissão a perícia. 2. Em tais hipóteses, o efetivo emprego do artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações da vítima ou depoimento de testemunhas. 3. A palavra da vítima assume especial relevo quando o delito é cometido na ausência de outras testemunhas presenciais, bastando para o fim de configuração da aludida qualificadora. 4. Ordem de habeas corpus denegada" (HC 245.816/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 24/09/2012) grifei.

Nesse sentido, também, o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal: "O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal) "pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial..." (HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes" (HC 108225/MG, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, julgamento: 19/08/2014) - grifei. Outrossim, reconheço a qualificadora prevista pelo inciso V, do §2º, do artigo 157, do Código Penal (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade).

De fato, as vítimas afirmaram que ao anunciar o roubo, os agentes os retiraram do veículo VW/Saveiro que ocupavam e os colocaram no veículo GM/Astra tendo os liberado em meio a um canavial, nas proximidades do Distrito de Agulha.

Com efeito, segundo a doutrina de Cleber Masson, "Se a vítima permanece em poder do agente por curtíssimo tempo, destinado unicamente à subtração do bem, não incide a causa de aumento da pena." O mesmo autor assevera que "O texto legal se reporta à restrição da liberdade, e não à sua privação. Se restar caracterizada a privação da liberdade, não se estará diante da causa de aumento de pena, mas haverá concurso material entre os crimes de roubo (na forma simples ou com outra causa de aumento de pena) e de sequestro ou cárcere privado (CP, art. 148)"..

Ademais, de acordo com a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "1. Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito. Precedente." (STJ - HC 461.471/SC, Relator: Ministro Jorge Mussi. Data da Publicação/Fonte DJe 27/09/2018).

No caso dos autos, a vítima Silvana afirmou que permaneceram por cerca de 30 minutos em poder dos agentes. Com efeito, extrai-se que as vítimas permaneceram com restrição de liberdade por período superior ao necessário para a subtração dos bens, eis que poderiam os agentes ter deixado as vítimas no local da subtração, contudo, preferiam levá-los a local distante, em meio a um canavial, revelando por tempo suficiente para configurar a majorante em questão.

Assim, caracterizado o roubo triplamente majorado, a condenação dos réus é medida que se impõe.

Passo, portanto, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal à fixação das penas.

Respeitando o sistema trifásico, as penas base dos réus devem ser elevadas em 1/6. Denota-se que o concurso de pessoas foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa. Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela possibilidade de se deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria.

À propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTES SOBEJANTES. VALORAÇÃO EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA. PATAMAR FIXO OU VARIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO. CRITÉRIO QUE NÃO INTEGRA A NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO. 3. CAUSAS DE AUMENTOS SOBRESSALENTES. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO PENA.

OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. 4. ESCONSIDERAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. DESPREZO DE CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS. SUBVERSÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO LEGISLATIVA. 5. VALORAÇÃO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE AUMENTO. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR O INCREMENTO DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6.

1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do STF, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A questão jurídica trazida nos presentes autos e submetida ao crivo da Terceira Seção diz respeito, em síntese, à valoração de majorantes sobejantes na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena, a depender se a causa de aumento traz patamar fixo ou variável. Contudo, não é possível dar tratamento diferenciado à causa de aumento que traz patamar fixo e à que traz patamar variável, porquanto, além de não se verificar utilidade na referida distinção, o mesmo instituto jurídico teria tratamento distinto a depender de critério que não integra sua natureza jurídica. 3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase,

nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases. 4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria.v5. Escorreita a valoração das majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria da pena, mantém-se a pena-base fixada pelo Tribunal de origem, em 4 anos e 7 meses de reclusão. Quanto à agravante da reincidência, deve ser observado o parâmetro de 1/6 utilizado por esta Corte Superior, motivo pelo qual se fixa a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão. Por fim, fica mantida a causa de aumento em 1/3, totalizando uma pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para redimensionar a agravante da reincidência para 1/6, resultando uma pena de 7 anos de reclusão. (HC 463.434/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020). Destaquei.

Penas base, portanto, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão para ambos réus.

Na segunda fase, considerada a reincidência dos acusados, as penas devem ser elevadas em 1/6 (certidão de fls. 849/855 - GUILHERME - Proc. 0003722-72.2016.8.26.0619 e 0004959-44.2016.8.26.0619 - [anoto que não foram consideradas para o recrudesimento da pena as condenações referentes aos autos n. 0000940-63.2014.8.26.0619, 0002398-81.2015.8.26.0619] e certidão de fls. 856/857 - LUCAS - Proc. 0005927-74.2016.8.26.0619).

Ademais, observo que quanto a confissão espontânea do réu GUILHERME, conforme jurisprudência do STJ, "tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea"(Superior Tribunal de Justiça STJ - HABEAS CORPUS : HC 406422 ES 2017/0159888-0). Penas, portanto, em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão para cada um dos réus.

No terceiro estágio, presentes as majorantes previstas no art. 157, § 2º, inciso V, e § 2-A, inciso I, do Código Penal, consistentes na restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, respectivamente. Assim, considerado o tempo em que as vítimas tiveram sua liberdade restringida, aumento as penas em 1/3. Ademais, tendo em vista a utilização de arma de fogo, a pena é elevada em mais 2/3, alcançando 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão para ambos réus.

Diante da reincidência dos acusados, da pena aplicada e do caso concreto, roubo praticado em concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, o regime que melhor se amolda é o inicial fechado.

As penas pecuniárias, utilizados os mesmos critérios das privativas de liberdade, são fixadas em 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo legal, para cada um dos réus.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para CONDENAR os réus GUILHERME DEPIRO NETO e LUCAS WILSON DOS SANTOS, vulgo "Lucão", qualificados nos autos, às penas de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo legal, para cada um dos réus, por incursos no artigo 157, §2º, incisos II, V e §2º A, inciso I, do Código Penal. Deixo de dar aplicação ao disposto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.736/12 por entendê-lo inconstitucional.

A uma, porque fere o princípio do juiz natural, na medida em que cabe à Vara de Execução Criminal apreciar a progressão de regime prisional, não possuindo esse juízo, ademais, os elementos necessários para avaliar se o tempo de prisão cumprido até aqui diz respeito a esse ou a outro processo criminal.

A duas, porque viola o princípio da isonomia, na medida em que trata desigualmente réus que praticaram delitos idênticos, quando um deles ficou preso cautelarmente

por mais tempo do que o outro.

A três, porque ofende o princípio do livre convencimento motivado do magistrado na sentença, a quem cabe apreciar a justa aplicação da pena.

Nego, também, aos réus o direito de recorrerem em liberdade. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam a prisão preventiva dos